

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 24 Jomada I 1414 - 9 Novembre 1993

136^{ème} année

N° 85

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 93-2151 du 1er novembre 1993, fixant les taux de l'indemnité de risque de contagion..... 1883

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un inspecteur général..... 1883

Ministère de la Justice

Nomination d'un directeur..... 1883

Nationalité Tunisienne..... 1883

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 93-2149 du 25 octobre 1993, portant publication de l'accord commercial et de coopération économique et technique, conclu à Ankara le 15 juillet 1992, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie 1884

Décret n° 93-2150 du 25 octobre 1993, portant publication de l'accord concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, conclu à Tunis le 30 mars 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Pologne 1885

Nomination d'un chargé de mission..... 1887

Ministère du Plan et du Développement Régional

Décret n° 93-2156 du 1er novembre 1993, portant virement d'article à article des crédits d'engagement et de paiement sur trésor..... 1888

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 93-2158 du 1er novembre 1993, fixant le régime applicable à l'indemnité pour frais de déplacement attribuée au personnel ouvrier de la régie des sondages hydrauliques et de la régie de matériel de terrassement et d'hydraulique agricole..... 1890

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat	
Nomination d'architectes généraux.....	1890
Ministère de l'Éducation et des Sciences	
Nomination du directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Tunis.....	1890
Nomination du directeur de l'école nationale des sciences et de l'informatique	1891
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chargé de mission.....	1891
Ministère des Affaires Sociales	
Décret n° 93-2163 du 1er novembre 1993, modifiant le décret n° 90-2062 du 10 décembre 1990 portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique de l'éducation spécialisée du ministère des affaires sociales.....	1891
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Nomination d'un chargé de mission.....	1891
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Décret n° 93-2165 du 1er novembre 1993, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement primaire relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance.....	1891
Nomination du directeur de l'institut supérieur des cadres de l'enfance.....	1892

Avis et Communications

Ministère de l'Intérieur	
Avis de vacance d'emplois fonctionnels	1892
Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie	1893

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 93-2151 du 1er novembre 1993, fixant les taux de l'indemnité de risque de contagion.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de sous directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 90-1293 du 18 août 1990, portant institution d'une indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères et notamment son article premier,

Vu le décret n° 90-1291 du 27 août 1990, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion,

Vu le décret n° 91-802 du 25 mai 1991, relatif à l'attribution de l'indemnité spécifique aux agents nantis d'emplois fonctionnels,

Vu le décret n° 91-1880 du 7 décembre 1991, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion,

Vu le décret n° 91-2005 du 24 décembre 1991, étendant le bénéfice de l'indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères instituée par le décret n° 90-1293 du 18 août 1990 aux catégories d'ouvriers des conseils régionaux,

Vu l'avis des ministres de la défense nationale, de l'économie nationale, de l'agriculture, de l'éducation et des sciences, de la santé publique, de la jeunesse et de l'enfance et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les taux mensuels de l'indemnité de risque de contagion instituée par les décrets susvisés n° 90-1291 du 27 août 1990 et n° 91-1880 du 7 décembre 1991, sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

en Dinars

Bénéficiaire	Taux mensuels de l'indemnité		
	A/C du 1/7/93	A/C du 1/7/94	A/C du 1/7/95
* Catégorie A1			
* Administrateur général ou grade particulier équivalent	228,500	258,500	293,500
* Administrateur en chef ou grade particulier équivalent	208,500	238,500	273,500
* Administrateur conseiller ou grade particulier équivalent	188,500	218,500	253,500

Bénéficiaire	Taux mensuels de l'indemnité		
	A/C du 1/7/93	A/C du 1/7/94	A/C du 1/7/95
* Catégorie A2	136,500	164,500	197,500
* Catégorie A3	133,500	157,500	182,500
* Catégorie B	110,000	129,000	149,000
* Catégorie C	95,000	110,000	127,000
* Catégorie D	94,000	107,000	122,000
* Ouvriers 3ème unité	92,000	111,000	131,000
* Ouvriers 2ème unité	79,000	94,000	111,000
* Ouvriers 1ère unité	78,000	91,000	106,000

Art. 2. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels militaires visés au deuxième paragraphe de l'article premier du décret n° 90-1291 du 27 août 1990 susvisé.

Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 4. - Les ministres de la défense nationale, de l'économie nationale, de l'éducation et des sciences, de l'agriculture, de la santé publique, de la jeunesse et de l'enfance et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 93-2152 du 1er novembre 1993 :

Monsieur Mohamed Chemak, contrôleur en chef des services publics, est chargé de l'emploi d'inspecteur général du ministère de l'intérieur.

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATIONS

Par décret n° 93-2153 du 1er novembre 1993 :

Madame Radhia Ben Salah, conseiller à la cour de cassation est nommée directeur des études à l'institut supérieur de la magistrature, pour une période de 3 ans à compter du 16 septembre 1993.

NATIONALITE TUNISIENNE

Par décret n° 93-2154 du 1er novembre 1993 :

La nationalité tunisienne est attribuée par voie de naturalisation à Mrs et Mmes :

Dossiers n°

17989 Victoriast Bent Pascale Niagu née en Roumanie le 6 août 1950

18958 Nasreddine Ben Mohamed Deguiche né à la Marsa le 20 juillet 1962

20091 Abdessattar Ben Ahmed Adardor né à Oum Laâraïes le 29 novembre 1959.

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 93-2149 du 25 octobre 1993, portant publication de l'accord commercial et de coopération économique et technique, conclu à Ankara le 15 juillet 1992, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 93-30 du 12 avril 1993, portant ratification de l'accord commercial et de coopération économique et technique, conclu à Ankara le 15 juillet 1992, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'économie nationale et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu l'avis du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, l'accord commercial et de coopération économique et technique, conclu à Ankara le 15 juillet 1992, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie.

Art. 2. - Le Premier ministre, et les ministres des affaires étrangères, de l'économie nationale, des finances et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Accord commercial et de coopération économique et technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie

Le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie (dénommés ci-après "parties contractantes").

Désireux de renforcer les liens d'amitié existants entre les deux pays,

Déterminés à promouvoir et à intensifier la coopération dans les domaines commercial, économique et technique entre leurs pays dans des conditions d'égalité et à leur avantage mutuel,

Convaincus que l'expansion du commerce et de la coopération économique et technique est un élément essentiel d'une stratégie de développement rapide dans leur pays respectifs,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. - Les parties contractantes sont convenues d'assister, d'encourager et de faciliter le développement continu et la diversification des échanges commerciaux, la coopération

économique et technique entre leurs organisations économiques, entreprises et firmes, dans le cadre des lois, statuts et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs.

Article II. - Aux fins de réaliser les objectifs visés par l'article premier ci-dessus, les domaines de coopération porteront, entre autres, sur :

- la création et la gestion d'entreprises industrielles et commerciales conjointes

- les échanges d'informations économiques, scientifiques et techniques

- l'échange d'experts, de spécialistes et de conseillers dans les domaines techniques et scientifiques

- l'octroi de bourses, l'organisation de stages et de séminaires dans les différents domaines de coopération technique et scientifique

- l'octroi de facilités dans le cadre de la formation et de services de consultation

- toute autre forme de coopération qui sera convenue entre les deux parties contractantes.

Article III. - L'exécution des principaux projets de coopération économique, scientifique et technique envisagés à l'article II fera l'objet de programmes précis et distincts d'arrangements et de contrats réalisés entre les firmes et les établissements participants, conformément aux législations en vigueur dans chacun des deux pays.

Article IV. - L'affectation d'experts, de conseillers et autre personnel technique par chacune des parties contractantes fera l'objet de protocoles distincts qui seront conclus ultérieurement entre les autorités compétentes des deux pays.

Article V. - Les parties contractantes sont convenues de s'accorder mutuellement dans leurs relations commerciales le traitement de la nation la plus favorisée, conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux privilèges et avantages existants ou futurs accordés aux pays tiers dans le cadre des zones de libre échange, des unions douanières, ou d'autres arrangements régionaux ou de trafic frontalier.

Article VI. - Tous les paiements qui seront réalisés entre les parties contractantes en vertu de cet accord devront se faire en devises convertibles et conformément à la réglementation de change et de commerce extérieur en vigueur dans chacun des deux pays.

Article VII. - En vue d'encourager le développement ultérieur des relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont mutuellement les facilités nécessaires à la participation aux foires et à l'organisation des expositions commerciales sur leurs territoires respectifs conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.

Article VIII. - Les parties contractantes permettront l'importation et l'exportation en franchise de droit de douane, taxes et autres droits équivalents des marchandises suivantes, sauf si elles font l'objet d'une transaction commerciale :

- a - aux échantillons et matériels publicitaires sans valeur marchande destinés à la publicité et à l'obtention de commandes

- b - aux marchandises, outillages et produits nécessaires à l'organisation des foires et expositions commerciales à condition qu'ils ne soient pas vendus

- c - aux produits et marchandises importés temporairement.

Article IX. - Les parties contractantes faciliteront le développement des relations d'affaires entre entreprises des deux pays dans le domaine du commerce extérieur et autres secteurs économiques.

Article X. - Les parties contractantes résoudront tous les différends ou difficultés pouvant survenir au sujet de l'application de cet accord par consultations mutuelles.

Article XI. - Toute modification à cet accord y sera apportée par écrit et devra être approuvée par chacune des parties contractantes.

Article XII. - Il est constitué une commission mixte de commerce et de coopération économique et technique composée de représentants des deux gouvernements qui est chargée de l'application des dispositions du présent accord, de l'examen des difficultés qui pourraient en découler et de l'identification de nouvelles possibilités de coopération entre les deux pays.

La commission mixte se réunira alternativement dans les capitales des deux pays, aux dates convenues entre les parties contractantes.

Article XIII. - Cet accord abroge et remplace d'une part l'accord commercial signé le 17 juillet 1967 à Tunis et d'autre part l'accord de coopération économique, industrielle et technique à long terme signé le 29 septembre 1981 à Ankara entre les deux pays.

Article XIV. - Le présent accord entrera en vigueur provisoirement dès sa signature et définitivement à la date de l'échange des instruments de sa ratification par les parties contractantes conformément à leurs législations respectives.

Il demeurera en vigueur pour une période de cinq ans et sera renouvelé annuellement par tacite reconduction, à moins que l'une des parties contractantes ne fasse connaître par écrit à l'autre partie son intention de le dénoncer six mois avant son expiration.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront, après son expiration ou sa dénonciation, à tous les protocoles, contrats et arrangements conclus pendant sa validité et qui n'auront pas été entièrement exécutés à la date de son expiration.

Fait à Ankara, le 15 juillet 1992, en deux exemplaires originaux en langue française.

<i>Pour le gouvernement</i> <i>de la République Tunisienne</i> Sadok Rabah <i>Ministre de l'Economie Nationale</i>	<i>Pour le gouvernement</i> <i>de la République de Turquie</i> Tahir Köse <i>Ministre de l'Industrie et du Commerce</i>
--	---

Décret n° 93-2150 du 25 octobre 1993, portant publication de l'accord concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, conclu à Tunis le 30 mars 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Pologne.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 93-91 du 2 août 1993, portant ratification de l'accord concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, conclu à Tunis le 30 mars 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Pologne,

Vu l'avis des ministres de l'économie nationale, des finances, et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, l'accord concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, conclu à Tunis le 30 mars 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Pologne.

Art. 2. - Les ministres des affaires étrangères, de l'économie nationale, des finances et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Pologne concernant la promotion et la protection réciproques des investissements

Le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Pologne ci-après dénommés "les parties contractantes").

Désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats,

Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante,

Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux parties contractantes,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier **Définitions**

Aux fins du présent accord

(1) - Le terme "investisseur" désigne, en ce qui concerne chaque partie contractante.

a) les personnes physiques ayant la nationalité de cette partie contractante et effectuant un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante.

b) Toute personne morale y compris les sociétés, les compagnies, les associations ou toutes autres organisations légalement constituées aux termes des lois et règlements de cette partie contractante, qui ont leur siège sur le territoire de cette même partie contractante, dans lesquelles les intérêts des investisseurs de la dite partie sont prépondérants et effectuant un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante.

(2) - Le terme "investissements" désigne toutes les catégories d'avoirs investis par un investisseur de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante en conformité avec les lois et règlements de celle-ci et plus particulièrement mais non exclusivement :

a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers

b) Les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés

c) Les créances monétaires et droits à toutes prestations ayant une valeur économique

d) Les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marque de fabrique ou de commerce, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle

e) Les droits conférés par une autorité publique pour exercer une activité économique, y compris les concessions, par exemple les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles.

Toute modification de la forme d'un investissement réalisée conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays hôte n'affecte pas sa qualification d'investissement.

(3) - Le terme "revenus" désigne toutes les sommes produites par un investissement, en particulier mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les royalties ou tous autres revenus.

(4) - Le terme "territoire" désigne le territoire d'une partie contractante ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents à la limite extérieure de la mer

territoriale de l'un ou l'autre des territoires susvisés, sur lesquelles l'Etat concerné exerce des droits souverains, en conformité avec le droit international, aux fins de prospection et d'exploitation des ressources naturelles présentes dans ces zones.

Article 2

Promotion et protection des investissements

(1) Chaque partie contractante encouragera les investisseurs de l'autre partie contractante à investir des capitaux sur son territoire notamment en créant les conditions favorables à la réalisation des investissements, à l'entrée des dits capitaux conformément à ses lois et règlements.

(2) Les investissements de l'une des parties contractantes effectués dans les conditions fixées par les lois et règlements du pays d'accueil bénéficient d'un traitement juste et équitable.

(3) Chaque partie contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre partie contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et le cas échéant, la liquidation de tels investissements.

Article 3

Traitement des investissements

(1) Chaque partie contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre partie contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque partie contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque partie contractante à des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.

(2) Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun, toute organisation économique régionale ou à une convention existante ou future en matière fiscale.

Article 4

Expropriation et indemnisation

(1) Aucune des parties contractantes ne prendra directement ou indirectement des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou un effet équivalent à l'encontre d'investissements appartenant à des investisseurs de l'autre partie contractante si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité sera réglé dans une monnaie convertible et sera versé sans retard injustifié.

(2) Les investisseurs de l'une des parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révoltes, émeutes, état d'urgence ou événements similaires, survenus sur le territoire de l'autre partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 3, alinéa (2) du présent accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie pertinente.

Article 5

Transfert de fonds

(1) Chaque partie contractante permet, en particulier, à tout investisseur de l'autre partie contractante, le prompt transfert.

- a) des revenus provenant de tout investissement
 - b) du produit de la liquidation totale ou partielle de tout investissement
 - c) des sommes destinées au remboursement d'emprunts relatifs à un investissement
 - d) d'une quotité appropriée des salaires et autres rémunérations revenant aux citoyens de cette partie contractante qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de la première partie contractante au titre d'un investissement
 - e) de toute compensation due à un investisseur en vertu de l'article 4 du présent accord
- et ce, en toute monnaie convertible fixée d'un commun accord entre l'investisseur et la partie contractante en cause et au taux de change en vigueur à la date du transfert.

Article 6

Subrogation

Lorsque l'une des parties contractantes ou une institution autorisée par celle-ci en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre partie contractante, effectue des paiements à l'un de ses investisseurs, cette autre partie contractante reconnaît, sans préjudice des droits de l'investisseur de la première partie contractante découlant de l'article 7 et des droits de la première partie contractante découlant de l'article 8, le transfert à la première partie contractante de tous les droits de cet investisseur par voie légale ou contractuelle, sous réserve de l'existence de créances en contrepartie. En outre l'autre partie contractante reconnaît la subrogation de la première partie contractante dans tous ces droits, sous réserve de l'existence de créances en contrepartie, que la première partie contractante a droit d'exercer au même degré que son prédécesseur a droit.

Pour le transfert des paiements dus à la partie contractante respective en vertu des droits subrogés, les articles 4 et 5 du présent accord s'appliquent par analogie.

Article 7

Différends entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante.

(1) tout différend relatif aux investissements entre un investisseur de l'une des parties contractantes et l'autre partie contractante concernant les matières régies par le présent accord est, dans la mesure du possible, réglé par des consultations amiables entre les parties au différend

(2) si ces consultations n'apportent pas de solution, le différend peut être soumis à la juridiction administrative ou judiciaire compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est situé

(3) si un différend subsiste à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la modification de l'acte introductif de la procédure auprès de la juridiction précitée, ce différend peut être soumis à l'arbitrage international

A cette fin, chaque partie contractante donne, aux termes du présent accord, son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage

(4) dès l'introduction de l'une des procédures d'arbitrage, chaque partie au différend prendra toutes les mesures requises en vue de son désistement de l'instance judiciaire en cours

(5) en cas de recours à l'arbitrage international, le différend peut être porté devant l'un des organes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur :

- au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), créé par la "convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre

Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 16 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent accord aura adhéré à celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du mécanisme complémentaire du C.I.R.D.I.

- à un tribunal d'arbitrage ad-hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.).

Une fois l'investisseur concerné a choisi, l'une ou l'autre des parties au différend peut engager les poursuites à condition que :

i) le différend ne soit pas soumis pour règlement conformément à toute procédure de règlement de différend applicable et préalablement convenue entre les parties au différend, et

ii) l'investisseur concerné n'ait pas porté le différend devant les cours de justice ou les tribunaux ou organismes administratifs de la juridiction compétente de la partie qui est partie au différend.

(6) aucune des parties contractantes, partie à un différend, ne soulevra d'objection à aucun stade de la procédure ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 8 du présent accord

(7) l'organe d'arbitrage statuera sur la base du droit de la partie contractante partie au différend y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent accord, des termes des accords particuliers éventuels qui auraient été conclus au sujet de l'investissement ainsi que des principes de droit international en la matière

(8) les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité de sa législation.

Article 8

Différends entre les parties contractantes

(1) les différends entre les parties contractantes au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions du présent accord seront réglés par la voie diplomatique

(2) si les deux parties contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque partie contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers entretenant des relations diplomatiques avec les deux parties contractantes

(3) si l'une des parties contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre partie contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière partie contractante, par le secrétaire général de l'organisation des nations unies

(4) si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre partie contractante, par le secrétaire général de l'organisation des nations unies

(5) si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le secrétaire général de l'organisation des nations unies est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des parties contractantes, les nominations seront faites par le secrétaire général adjoint et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des parties contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de l'organisation qui n'est ressortissant d'aucune des parties contractantes

(6) a moins que les parties contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même la procédure. Le tribunal prend ses décisions à la majorité des voix

(7) les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les parties contractantes

(8) chaque partie contractante supportera les frais de son propre membre du tribunal ainsi que sa représentation dans la procédure d'arbitrage, les frais du président et les frais restants sont supportés à parts égales par les parties contractantes. Le tribunal peut néanmoins décider que l'une des deux parties contractantes devra supporter une part supérieure des frais et cette décision sera obligatoire pour les deux parties contractantes.

Article 9

Autres accords internationaux

Lorsqu'une question est visée à la fois par les dispositions du présent accord et par tout autre accord international liant les deux parties contractantes, rien dans le présent accord n'empêchera un investisseur d'une partie contractante qui a des investissements sur le territoire de l'autre partie contractante de bénéficier du régime qui lui est le plus favorable.

Article 10

Consultation et échange d'informations

A la demande de l'une des parties contractantes, l'autre partie contractante consent promptement à des consultations portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord.

Article 11

Entrée en vigueur

(1) le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les deux parties contractantes se notifient par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet

(2) le présent accord s'applique à tout investissement d'un investisseur de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante effectué le 25 mai 1976 ou après cette date.

Article 12

Durée et dénonciation

Le présent accord restera en vigueur pour une période de dix ans et ensuite, pour une période indéterminée tant que l'une des parties contractantes n'aura pas notifié par écrit à l'autre partie contractante son intention de le dénoncer. L'avis de dénonciation prendra effet un an après la date de la réception par l'autre partie contractante. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date à laquelle prend effet l'avis de dénonciation, les dispositions du présent accord resteront en vigueur pendant une période de dix ans.

Fait à Tunis, le 30 mars 1993, en double exemplaire, chacun en langue arabe, polonaise et française, le texte dans chacune des trois langues faisant également foi.

En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Pour le gouvernement
de la République Tunisienne
Mohamed Ghannouchi
Ministre de la Coopération
Internationale et de l'Investissement
Extérieur

Pour le gouvernement
de la République de Pologne
Adzej A. Rendarski
Ministre de la Coopération
Economique avec
l'étranger

NOMINATION

Par décret n° 93-2155 du 1er novembre 1993 :

Monsieur Ali Belarbi, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères, pour occuper les fonctions de directeur de l'information au ministère des affaires étrangères.

**MINISTERE DU PLAN
ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL**

Décret n° 93-2156 du 1er novembre 1993, portant virement d'article à article des crédits d'engagement et de paiement sur trésor.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du plan et du développement régional,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et notamment son article 37,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993,

Vu le décret n° 93-331 du 8 février 1993, portant répartition par article des crédits du trésor d'engagement et de paiement sur trésor ouverts par la loi de finances susvisée,

Décète :

Article premier. - Sont autorisés les virements d'article à article des crédits du trésor d'engagement et de paiement sur trésor à l'intérieur des chapitres du budget de capital pour la gestion 1993 conformément aux indications du tableau suivant :

DIMINUTION (En Dinars)					AUGMENTATION (En Dinars)				
Chap	Art	Désignation des chapitres et articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement	Chap	Art	Désignation des chapitres et articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
III		Premier Ministère			III		Premier Ministère		
		S.I Premier Ministère					S.I Premier Ministère		
	1	Bâtiments de l'Administration Générale	96800			1	Bâtiments de l'Administration Générale		126800
	3	Formation		20200		2	Equipement de l'Administration Générale		8400
	19	Opérations diverses		115000		19	Opérations diverses	96800	
		S/T :	96800	135200			S/T :	96800	135200
IV		Ministère de l'Intérieur			IV		Ministère de l'Intérieur		
	3	Formation		153100		2	Equipement de l'Administration Générale		33500
						5	Equipement de la sureté intérieur		119600
		S/T :		153100			S/T :		153100
V		Ministère de la Justice			V		Ministère de la Justice		
	4	Juridictions		59000		2	Equipement de l'Administration Générale		59000
VI		Ministère des Affaires Etrangères			VI		Ministère des Affaires Etrangères		
	1	Bâtiments de l'Administration Générale		66000		2	Equipement de l'Administration Générale		66000
IX		Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur			IX		Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur		
	2	Equipement de l'Administration Générale		50000		1	Bâtiments de l'Administration Générale		50000
X		Ministère des Finances			X		Ministère des Finances		
	5	Administration des douanes		150000		4	Administration des finances		150000
XI		Ministère de l'Economie Nationale			XI		Ministère de l'Economie Nationale		
	20	Subventions pour investissement et remboursement d'emprunt	3250000	3250000		23	Prêts convertibles en participations	6420000	6420000
	22	Participations	6420000	6420000		24	Prêts	3250000	3250000
		S/T :	9670000	9670000			S/T :	9670000	9670000

DIMINUTION (En Dinars)					AUGMENTATION (En Dinars)				
Chap	Art	Désignation des chapitres et articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement	Chap	Art	Désignation des chapitres et articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
XIII		Ministère de l'Agriculture			XIII		Ministère de l'Agriculture		
		S.I administration techniques					S.I administrations techniques		
16		Hydraulique		4585500	1		Bâtiments de l'Administration Générale	10500	9000
19		Projets divers	381500		2		Equipement de l'Administration Générale	21000	21000
					7		Génie Rural	42000	1818000
					19		Projets divers		356500
							S.II. CRDA		
					1		Bâtiments de l'Administration Générale	60000	60000
					6		Grands travaux d'hydraulique agricole	188000	248000
					7		Génie Rural	60000	1126000
					8		Ressources en eau		835000
					19		Projets divers		112000
		S/T :	381500	4585500			S/T :	381500	4585500
XIV		Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières			XIV		Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières		
1		Bâtiments de l'Administration Générale		100000	2		Equipement de l'Administration Générale		100000
XV		Ministère de l'Equipement et de l'Habitat			XV		Ministère de l'Equipement et de l'Habitat		
1		Bâtiments de l'Administration Générale		100000	4		Routes et ponts		520000
2		Equipement de l'Administration Générale		20000	5		Ports maritimes		728000
6		Ports Aériens		978000					
8		Hydraulique urbaine		150000					
		S/T :		1248000			S/T :		1248000
XVII		Ministère du Transport			XVII		Ministère du Transport		
4		Transport terrestre	212300	14700	2		Equipement de l'Administration Générale	9000	9700
					3		Formation	2200	
					5		Transport aérien	1100	
					6		Transport maritime		5000
					7		Météorologie	200000	
		S/T :	212300	14700			S/T :	212300	14700
XX		Ministère de l'Education et des Sciences			XX		Ministère de l'Education et des Sciences		
		S.I : Education					S.I : Education		
1		Bâtiments de l'Administration Générale		1288800	2		Equipement de l'Administration Générale		1194200
		S.II : Enseignement Supérieur			4		Enseignement Primaire		585500
4		Enseignement Supérieur		7400000	5		Enseignement Secondaire		6509100
					6		Extension des établissements d'enseignement secondaire		400000
		S/T :		8688800			S/T :		8688800

DIMINUTION (En Dinars)					AUGMENTATION (En Dinars)				
Chap	Art	Désignation des chapitres et articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement	Chap	Art	Désignation des chapitres et articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
XXI		Ministère de la Culture			XXI		Ministère de la Culture		
	3	Formation		100000		5	Lecture publique		530000
	4	Centres culturels		430000					
		S/T :		530000			S/T :		530000
		Total Général :	10360600	25450300			Total Général :	10360600	25450300

Art. 2. - Le ministre du plan et du développement régional est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 93-2158 du 1er novembre 1993, fixant le régime applicable à l'indemnité pour frais de déplacement attribuée au personnel ouvrier de la régie des sondages hydrauliques et de la régie du matériel de terrassement et d'hydraulique agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 89-41 du 8 mars 1989,

Vu la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968, portant loi des finances pour la gestion 1969 et notamment son article 18,

Vu la loi n° 69-64 du 31 décembre 1969 portant loi des finances pour la gestion 1970 et notamment son article 26,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 89-42 du 8 mars 1989,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 58-194 du 11 août 1958 relatif aux indemnités représentatives de frais,

Vu le décret n° 84-646 du 7 juin 1984, portant organisation administrative et financière de la régie des sondages hydrauliques,

Vu le décret n° 84-647 du 7 juin 1984, portant organisation administrative et financière de la régie du matériel de terrassement et d'hydraulique agricole,

Vu le décret n° 88-461 du 25 mars 1988, fixant le régime applicable à l'indemnité pour frais de déplacement tel que modifié par le décret n° 93-48 du 8 janvier 1993, notamment ses articles 5 (nouveau) et 8,

Vu l'arrêté du 21 janvier 1976 fixant les modalités d'attribution de l'indemnité de déplacement au personnel ouvrier de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les dispositions du présent décret fixent le taux et les modalités d'attribution de l'indemnité de déplacement au personnel ouvrier de la régie des sondages hydrauliques et de la régie du matériel de terrassement et d'hydraulique agricole appelé à effectuer pour les besoins du service des déplacements de longue durée et le maintien dans leurs postes de travail en dehors de la zone urbaine.

Art. 2. - Le taux journalier de l'indemnité de déplacement prévu par l'article premier du présent décret est fixé quelle que soit la durée du déplacement conformément au tableau ci-après :

Unités	Taux de déplacement
3ème unité	5,250 dinars
2ème unité	4,350 dinars
1ère unité	3,000 dinars

Art. 3. - Les ministres des finances et de l'agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1993 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par décret n° 93-2159 du 1er novembre 1993 :

Les architectes en chef désignés ci-après :

El Hamel Sediri, Abdelhamid Ayadi, et Adriana Abbès née Tasso, sont nommés architectes généraux.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

NOMINATIONS

Par décret n° 93-2160 du 1er novembre 1993 :

Monsieur Mustapha Besbes, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Tunis pour une nouvelle période de trois ans qui s'achève le 25 avril 1995.

Par décret n° 93-2161 du 1er novembre 1993 :

Monsieur Farouk Kammoun, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé de fonctions de directeur de l'école nationale des sciences de l'informatique pour une période de trois ans et ce à compter du 7 septembre 1993.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 93-2162 du 1er novembre 1993 :

Monsieur Fredj Mohamed Moncef, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la santé publique.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 93-2163 du 1er novembre 1993, modifiant le décret n° 90-2062 du 10 décembre 1990 portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique de l'éducation spécialisée du ministère des affaires sociales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 81-46 du 29 mai 1981, relative à la promotion et la protection des handicapés, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 89-52 du 14 mars 1989,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-2062 du 10 décembre 1990 portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique de l'éducation spécialisée du ministère des affaires sociales,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 90-2062 du 10 décembre 1990 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 12. (nouveau). - A titre transitoire et pour la constitution initiale des cadres de l'inspection pédagogique de l'éducation spécialisée du ministère des affaires sociales peuvent être intégrés dans le grade d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'éducation spécialisée les agents de l'Etat et des établissements publics, titulaires d'un diplôme d'éducation spécialisée sanctionnant trois années d'études supérieures ou la maîtrise en psychologie ou d'un diplôme équivalent et justifiant :

- d'une ancienneté de 10 ans dans le domaine de l'éducation spécialisée pour les candidats au grade d'inspecteur d'éducation spécialisée

- d'une ancienneté de 12 ans dans le domaine de l'éducation spécialisée pour les candidats au grade d'inspecteur principal d'éducation spécialisée

Les inspecteurs et inspecteurs principaux sont rangés dans leurs grades à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs grades précédents et conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'avantage obtenu du fait de leur intégration est égal ou inférieur à celui que leur aurait procuré l'avancement d'un échelon dans leur ancien grade.

Les inspecteurs et inspecteurs principaux intégrés conformément aux dispositions du 1er paragraphe de cet article bénéficieront d'une indemnité de compensation s'ils sont reclassés à un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine et ce au titre de leur salaire d'origine.

Art. 13. (nouveau) - Le délai d'application des dispositions de l'article 12 (nouveau) de ce décret est d'une année à partir de la date de publication du présent décret.

Art. 2. - Les ministres des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

NOMINATION

Par décret n° 93-2164 du 1er novembre 1993 :

Monsieur Mohamed Nizar El Aiech, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

Décret n° 93-2165 du 1er novembre 1993, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement primaire relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement et des institutions relevant du ministère de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 74-957 du 2 novembre 1974, relatif à la fixation de l'horaire hebdomadaire de service dû par certaines catégories de personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports exerçant dans les établissements d'enseignement et les institutions socio-éducatives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 83-1105 du 28 novembre 1983,

Vu le décret n° 77-738 du 12 septembre 1977, instituant une indemnité de sujétions pédagogiques au profit de certaines catégories du personnel enseignant des ministères des affaires culturelles, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 91-245 du 4 février 1991 fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement primaire relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement primaire relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Taux mensuel de l'indemnité	Date de jouissance de l'indemnité
Maître d'éducation physique et sportive	126 dinars	a/c du 1er mai 1993
	146 dinars	a/c du 1er mai 1994
	168 dinars	a/c du 1er mai 1995
Maître d'application d'éducation physique et sportive	156 dinars	a/c du 1er mai 1993
	180 dinars	a/c du 1er mai 1994
	205 dinars	a/c du 1er mai 1995

Art. 2. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 3. - Les ministres des finances et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 93-2166 du 1er novembre 1993 :

Madame Saïda Ghrib, inspecteur principal de la jeunesse et du sport, est chargée des fonctions de directeur de l'institut supérieur des cadres de l'enfance pour une période de trois (3) ans.

Avis et communications

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Avis de vacance d'emplois fonctionnels dans les gouvernorats

Suite à la publication du décret n° 93-1476 du 9 juillet 1993, portant organisation des services des gouvernorats et des délégations, et en vue de polariser les compétences nécessaires à l'encadrement de ces différents services, le ministère de l'intérieur se propose de pourvoir aux vacances des emplois fonctionnels dans les divisions et les subdivisions de l'ensemble des gouvernorats, conformément aux conditions ci-après :

Conditions réglementaires exigées

I - Conditions générales :

A) Pour l'emploi de chef de division avec bénéfice des avantages et indemnités alloués au chef de service d'administration centrale.

1) Le candidat doit être :

- Soit titulaire d'un grade de la sous-catégorie A1
- Soit titulaire d'un grade de la sous-catégorie A2 depuis au moins cinq ans.

2) Il doit en outre être au moins titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade des catégories A ou B.

* Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans les sous-catégories A-1 et A-2 est fixée à 7 ans, et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 35 ans.

B) Pour l'emploi de chef de division avec bénéfice des avantages et indemnités alloués au sous-directeur d'administration centrale.

1) Le candidat doit être titulaire d'un grade de la sous-catégorie A1 depuis au moins cinq ans ou avoir exercé les fonctions de chef de service d'administration centrale durant une période minimum de cinq ans.

2) Il doit en outre être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade des sous-catégories A2 ou A1.

* Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévue ci-dessus, est fixée à sept ans, et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 40 ans.

C) Pour l'emploi de chef de division avec bénéfice des avantages et indemnités alloués au directeur d'administration centrale.

1) Le candidat doit être titulaire du grade d'administrateur en chef ou d'ingénieur en chef ou d'un grade équivalent depuis au moins quatre ans, ou avoir exercé les fonctions de sous-directeur d'administration centrale durant une période minimum de quatre ans.

2) Il doit en outre être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade des sous-catégories A2 ou A1.

* Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévue ci-dessus, est fixée à six ans, et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 42 ans.

II - Conditions spécifiques :

Outre les conditions générales susvisées, ne sont désignés à la tête de la division de l'organisation, des méthodes et de l'informatique que les candidats ayant obtenus des diplômes universitaires dans l'une de ces spécialités (l'organisation ou les méthodes ou l'informatique).

N.B - Ceux qui sont concernés par cet avis et répondant aux conditions sus-citées doivent adresser dans un délai de dix jours à compter de la date de publication du présent avis une demande en double exemplaire dûment accompagnée d'un curriculum vitae ainsi que toutes les pièces justificatives, l'une au ministère de l'intérieur (direction générale des affaires régionales) et l'autre au Premier ministère (direction générale de l'administration et de la fonction publique).

SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU 10 SEPTEMBRE 1993

A C T I F

ENCAISSE-OR	4 350 687,480
SOUSCRIPTIONS AUX ORG. INT	2 371 792,500
AVOIRS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	1 854 172,088
AVOIRS EN DEVISES	630 102 108,485
CTES SPECIAUX DE COOP. ECONOMIQUE DE L'ETAT & IAT	229 644 036,439
COMPTE COURANT POSTAL	4 865 405,046
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	768 224 712,804
EFFETS ESCOMPTEES	542 886 639,500
EFFETS DE REF. EN DEVISES	182 386 027,230
EFFETS EN PENSION	92 500 000,000
EFFETS ESCOMPTEES & CHQES EN COURS DE RECouvreMENT	20 886 260,164
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	108 201 542,296
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25 000 000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	8 000 000,000
AVANCE A L'ETAT/SOUSCRIP.FDS MONETAIRE	296 994 592,750
PORTEFEUILLE - TITRES	14 620 551,360
IMMOBILISATIONS	16 179 790,751
DEBITEURS DIVERS	20 515 996,225
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	97 380 485,068
	3 066 964 800,186

P A S S I F

BILLETTS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1 282 548 809,483
CTES DES BQES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	92 370 280,403
COMPTES DU GOUVERNEMENT	136 197 874,721
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	49 322 350,209
FONDS NATIONAL DE GARANTIE	38 820 845,644
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	778 459 155,615
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	108 201 542,296
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	231 603 559,630
PROVISIONS	33 477 761,542
RESERVE SPECIALE	16 816 905,082
RESERVE LEGALE	3 000 000,000
CAPITAL	6 000 000,000
CREDITEURS DIVERS	22 185 717,726
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	267 959 997,835
	3 066 964 800,186

Certifié conforme
Le Gouverneur
Mohamed El Béji HAMDA

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 SEPTEMBRE 1993

A C T I F

ENCAISSE-OR	4 350 689,380
SOUSCRIPTIONS AUX ORG. INT	2 371 792,500
AVOIRS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	1 854 172,088
AVOIRS EN DEVISES	717 695 203,877
CTES SPECIAUX DE COOP. ECONOMIQUE DE L'ETAT & IAT	230 691 721,623
COMPTE COURANT POSTAL	22 749,691
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	751 031 745,241
EFFETS ESCOMPTEES	545 579 607,063
EFFETS DE REF. EN DEVISES	182 315 638,069
EFFETS EN PENSION	92 500 000,000
EFFETS ESCOMPTEES & CHQES EN COURS DE RECOUVREMENT	8 587 847,344
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	91 684 305,823
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25 000 000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	8 000 000,000
AVANCE A L'ETAT/SOUSCRIP.FDS MONETAIRE	296 994 592,750
PORTEFEUILLE - TITRES	14 620 551,360
IMMOBILISATIONS	16 205 295,174
DEBITEURS DIVERS	20 519 936,425
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	99 879 471,174
	3 109 905 319,582

P A S S I F

BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1 242 653 347,554
CTES DES BQES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	124 186 275,990
COMPTES DU GOUVERNEMENT	182 511 027,985
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	49 322 350,209
FONDS NATIONAL DE GARANTIE	38 620 845,644
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	786 505 768,359
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	91 684 305,823
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	232 651 244,814
PROVISIONS	33 477 761,542
RESERVE SPECIALE	16 816 905,082
RESERVE LEGALE	3 000 000,000
CAPITAL	6 000 000,000
CREDITEURS DIVERS	23 381 812,763
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	278 893 673,817
	3 109 905 319,582

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU 30 SEPTEMBRE 1993

A C T I F

ENCAISSE-OR	4 350 689,380
SOUSCRIPTIONS AUX ORG. INT	2 371 792,500
AVOIRS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	1 826 011,223
AVOIRS EN DEVISES	752 183 106,802
CTES SPECIAUX DE COOP. ECONOMIQUE DE L'ETAT & IAT	230 966 308,243
COMPTE COURANT POSTAL	4 902 761,942
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	572 835 229,966
EFFETS ESCOMPTEES	543 376 122,338
EFFETS DE REF. EN DEVISES	167 707 869,875
EFFETS EN PENSION	92 500 000,000
EFFETS ESCOMPTEES & CHQES EN COURS DE RECouvreMENT	42 442 780,365
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	106 370 874,374
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25 000 000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	8 000 000,000
AVANCE A L'ETAT/SOUSCRIP.FDS MONETAIRE	296 994 592,750
PORTEFEUILLE - TITRES	14 575 833,301
IMMOBILISATIONS	16 211 762,291
DEBITEURS DIVERS	20 053 443,900
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	103 067 619,690
	3 005 736 799,140

P A S S I F

BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1 238 855 507,574
CTES DES BQES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	58 719 917,384
COMPTES DU GOUVERNEMENT	131 417 059,493
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	48 573 250,341
FONDS NATIONAL DE GARANTIE	39 783 434,358
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	775 015 998,673
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	106 370 874,374
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	232 930 023,495
PROVISIONS	33 477 761,542
RESERVE SPECIALE	16 816 905,082
RESERVE LEGALE	3 000 000,000
CAPITAL	6 000 000,000
CREDITEURS DIVERS	23 170 761,469
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	291 605 305,350
	3 005 736 799,140

Certifié conforme
Le Gouverneur
Mohamed El Béji HAMDA

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1993

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat
Hached, Radès — Tél. : 434 211
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de
l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8